

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2564/2546

กรมสรรพากร  
นาย เศรษฐพงศ์ จตุรงค์สัมฤทธิ์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 233, มาตรา 406, มาตรา 1269

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ขณะที่มีการชำระบัญชีอยู่บริษัท ท. ยังเป็นหนี้ค่าภาษีอากรค้างกรมสรรพากร โจทก์อยู่จำนวนหนึ่ง เนื่องจากเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องครบถ้วน การที่ผู้ชำระบัญชีของบริษัท ท. แบ่งเงินอันเป็นสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของบริษัทให้แก่จำเลยไป ไม่ว่าจำเลยจะรับไว้โดยสุจริตหรือไม่ ก็เป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1269 ถือได้ว่าจำเลยได้รับเงินส่วนแบ่งมาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้จึงถือว่าเป็นลามกผิดที่ได้ที่จำเลยจำต้องคืนให้แก่บริษัท ท. ผู้เป็นเจ้าของเงินตามมาตรา 406

บริษัท ท. หรือผู้ชำระบัญชีมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยคืนเงิน ส่วนแบ่งซึ่งเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ท. ในฐานะลามกผิดได้และหากบริษัท ท. ขัดขึ้นไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนั้น เป็นเหตุให้กรมสรรพากรโจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้ค่าภาษีอากรค้างต้องเสียประโยชน์ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนบริษัท ท. ลูกหนี้ได้โดยโจทก์จะต้องขอหมายเรียกบริษัท ท. เข้ามาในคดีด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 และมาตรา 234 แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า โจทก์ฟ้องคดีแทนบริษัท ท. เพราะบริษัท ท. ขัดขึ้นไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยคืนเงินส่วนแบ่งที่จำเลยรับไปโดยมิชอบหรือ

เพิกเฉยเสียไม่ใช่สิทธิเรียกร้อง รวมทั้งโจทก์มิได้ขอหมายเรียกบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นลูกหนี้โดยตรงของโจทก์เข้ามาในคดี จึงต้องถือว่าเป็นการฟ้องเรียกให้จำเลยคืนเงินส่วนแบ่งสินทรัพย์ที่ได้รับจากผู้ชำระบัญชีโดยมิชอบให้แก่โจทก์เองโดยตรง ซึ่งโจทก์หาไม่อำนาจที่จะฟ้องจำเลยเช่นนั้นไม่ เนื่องจากจำเลยไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมหรือตามกฎหมายที่จะต้องคืนเงินสินทรัพย์ของบริษัท ท. ที่ตนได้รับไว้คืนให้แก่โจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรมในรัฐบาลมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแลนดิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททิพยนันท์จำกัด ต่อมาได้เลิกประกอบกิจการและมีการชำระบัญชีซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 นายทะเบียนก็ได้รับจดทะเบียนเลิกบริษัทให้ตามคำขอของผู้ชำระบัญชีแล้ว ในการชำระบัญชียังกล่าว นายแสงสุภาพ เครือสินธุ์ ผู้ชำระบัญชีได้แบ่งคืนเงินสินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจำนวน 7,555,553.87 บาท ที่เหลืออยู่แก่จำเลยทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยแบ่งคืนให้จำเลยแต่ละคนดังนี้ จำเลยที่ 1 จำนวน 6,970,100 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 จำนวนคนละ 148,300 บาท จำเลยที่ 4 จำนวน 44,490 บาท จำเลยที่ 5 และที่ 6 จำนวนคนละ 14,830 บาท และจำเลยที่ 7 จำนวน 74,150 บาท ในระหว่างการชำระบัญชี เจ้าพนักงานของโจทก์ตรวจสอบพบว่าบริษัททิพยนันท์ จำกัด เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับปีภาษี 2532 ถึง 2534 ไม่ถูกต้องจึงมีคำสั่งประเมินภาษีดังกล่าวโดยให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าวชำระเพิ่มอีกจำนวน 13,601,755.34 บาท แต่ผู้ชำระบัญชีเพิกเฉยไม่นำเงินค่าภาษีอากรค้างไปชำระให้

โจทก์ การที่ผู้ชำระบัญชีของบริษัททิพยนันท์จำกัด แบ่งสินทรัพย์ของบริษัทให้แก่จำเลยทั้งเจ็ด จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1250, 1269 จำเลยทั้งเจ็ดจึงต้องเอาเงินสินทรัพย์ส่วนแบ่งที่ได้รับจากผู้ชำระบัญชีคืนโจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่บริษัททิพยนันท์ จำกัด ค้างชำระแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดคืนเงินสินทรัพย์ส่วนแบ่งที่ได้รับดังกล่าวให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดต่อศาลชั้นต้นเพราะเป็นคดีเกี่ยวกับค่าภาษีอากรต้องฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง จำเลยที่ 1 ได้รับเงินสินทรัพย์ส่วนแบ่งมาโดยชอบ เพราะขณะนั้นโจทก์ยังไม่มีคำสั่งประเมินภาษีอากรเพิ่มเติมแก่บริษัททิพยนันท์ จำกัด การประเมินภาษีของโจทก์ตามฟ้องไม่ถูกต้องเพราะโจทก์เองยังอยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องเรียกค่าภาษีอากรค้างดังกล่าวจากบริษัททิพยนันท์ จำกัด ซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลางตามคดีหมายเลขดำที่ 81/2538 เมื่อศาลภาษีอากรกลางยังมิได้มีคำวินิจฉัย โจทก์ยังไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดให้คืนเงินสินทรัพย์ส่วนแบ่งให้โจทก์เพื่อชำระค่าภาษีอากรดังกล่าว ก่อนฟ้องคดีนี้ จำเลยทั้งเจ็ดสำคัญผิดว่าต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรค้างจำนวนตามฟ้องแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงชำระภาษีอากรให้โจทก์ไปแล้วเป็นเงินจำนวน 2,620,000 บาทส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ได้ชำระภาษีอากรจำนวนที่โจทก์ฟ้องให้แก่โจทก์ไปครบถ้วนแล้วการที่โจทก์ยื่นฟ้องบริษัททิพยนันท์ จำกัด เรียกค่าภาษีอากรค้างต่อศาลภาษีอากรกลางตามคดีหมายเลขดำที่ 81/2538 ซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง ขณะเดียวกันโจทก์มาฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลชั้นต้นอีกเพื่อให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้รายเดียวกัน จึงเป็นการฟ้องในเรื่องเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้วเพราะโจทก์ฟ้องคดีนี้เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดแห่งการชำระบัญชี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เนื่องจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ได้ชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ศาลชั้นต้นอนุญาต และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 1 ได้รับเงินส่วนแบ่งสินทรัพย์จากผู้ชำระบัญชีเป็นการรับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ เงินดังกล่าวจึงเป็นลามิควรได้ แต่การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่าภาษีอากรค้างของบริษัททิพยนันท์ จำกัด จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทดังกล่าวเรียกเงินคืนจากจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 โดยโจทก์จะต้องร้องขอให้เรียกผู้ชำระบัญชีของบริษัททิพยนันท์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกหนี้ของตนเข้ามาในคดีด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 234 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) หรือฟ้องลูกหนี้เข้ามาในคดีเสียแต่แรก โจทก์จะดำเนินคดีล่าช้าได้หรือไม่ เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้องหรือร้องขอดังกล่าว ศาลย่อมไม่อาจพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้โดยตรงแก่โจทก์ได้ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นอีกต่อไป พิพากษายกฟ้องโจทก์

### โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททิพยนันท์ จำกัด ได้รับเงินส่วนแบ่งสินทรัพย์จากบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นลูกหนี้ของโจทก์ไป ในขณะที่โจทก์ยังมีได้รับชำระหนี้ ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 จึงเป็นการรับสินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวไปโดยมิชอบ โจทก์ชอบที่จะใช้สิทธิติดตามเอาสินทรัพย์ดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ 1 ได้ในฐานะลามิควรได้ตามมาตรา 406 และคดีนี้มิใช่เป็นการฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีอากรโดยตรง จึงชอบที่โจทก์จะฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลชั้นต้น (ศาลแพ่งกรุงเทพใต้) ได้ บริษัททิพยนันท์

จำกัด มีหนี้ค่าภาษีอากรค้างแก่โจทก์ตามจำนวนที่โจทก์ฟ้อง และคดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 พิพากษากลับเป็นว่าให้จำเลยที่ 1 คืนเงินส่วนแบ่งสินทรัพย์ที่เหลืออีกจำนวน 4,350,000 บาท แก่โจทก์

### จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทแลนดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททิพยนานันท์ จำกัด ต่อมาปี 2535 บริษัททิพยนานันท์จำกัด ได้เลิกประกอบกิจการและแต่งตั้งให้นายแสงสุภาพ เครือสินธุ์ เป็นผู้ชำระบัญชีและผู้ชำระบัญชีได้แบ่งคืนเงินสินทรัพย์ของบริษัทที่เหลืออยู่จำนวน 7,555,553.87 บาท ให้แก่จำเลยทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามส่วน โดยจำเลยที่ 1 ได้รับเงินส่วนแบ่งจำนวน 6,970,100 บาท แล้วนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและเลิกบริษัทให้ตามคำขอของผู้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ก่อนเสร็จการชำระบัญชีดังกล่าว โจทก์เริ่มตรวจสอบการเสียภาษีของบริษัททิพยนานันท์ จำกัด พบว่าบริษัทดังกล่าวยังเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงได้ทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2532 ถึง 2534 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,601,755.34 บาท ซึ่งบริษัททิพยนานันท์ จำกัด ต้องชำระเพิ่มเติมแก่โจทก์โดยโจทก์ได้แจ้งการประเมินค่าภาษีอากรดังกล่าวให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัททิพยนานันท์จำกัด ทราบเมื่อเดือนธันวาคม 2537 แต่ผู้ชำระบัญชีไม่ชำระโจทก์จึงฟ้องบริษัททิพยนานันท์ จำกัด ให้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างชำระดังกล่าวต่อศาลภาษีอากรกลางและฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538 ต่อมาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538 ศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาให้บริษัททิพยนานันท์ จำกัด ชำระเงินค่าภาษีอากรที่ค้างชำระดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มจำนวน

14,074,319.75 บาท แก่โจทก์ คดีถึงที่สุด เมื่อโจทก์ทวงถามหนี้ค่าภาษีอากรค้างดังกล่าวไปยังจำเลยทั้งเจ็ด จำเลยทั้งเจ็ดได้นำส่วนแบ่งสินทรัพย์ที่ได้รับจากผู้ชำระบัญชีไปชำระให้แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ยอมชำระเงินส่วนแบ่งสินทรัพย์ที่แต่ละคนได้รับมาทั้งหมดให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 1 ยอมชำระให้แก่โจทก์เพียง

2,620,100 บาท คงเหลือเงินส่วนแบ่งสินทรัพย์อีกจำนวน 4,350,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 ยังมิได้ชำระให้แก่โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีนี้ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1269 ได้บัญญัติไว้ว่า "อันทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือของบริษัทนั้น จะแบ่งคืนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นได้แต่เพียงเท่าที่ไม่ต้องเอาไว้อใช้ในการชำระหนี้ของหุ้นส่วนหรือบริษัทเท่านั้น" เมื่อปรากฏว่าขณะที่มีการชำระบัญชีอยู่นั้น ความจริงแล้วบริษัททิพยนันท์ จำกัด ยังเป็นหนี้ค่าภาษีอากรค้างแก่โจทก์อยู่จำนวนหนึ่ง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเสียภาษีอากรสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2532 ถึง 2534 ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นที่ผู้ชำระบัญชีของบริษัททิพยนันท์ จำกัด แบ่งเงินอันเป็นสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของบริษัทให้แก่จำเลยที่ 1 ไป ไม่ว่าจำเลยที่ 1 จะรับไว้โดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเงินส่วนแบ่งสินทรัพย์ของบริษัททิพยนันท์ จำกัด มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ เงินส่วนแบ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นลามิควรได้ที่จำเลยที่ 1 จำต้องคืนให้แก่บริษัททิพยนันท์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 406 หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า บริษัททิพยนันท์ จำกัด หรือผู้ชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าวมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 คืนเงินส่วนแบ่งซึ่งเป็นสินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทดังกล่าวในฐานะลามิควรได้และหากปรากฏว่าบริษัททิพยนันท์ จำกัด โดยผู้ชำระบัญชีขัดขึ้น ไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสีย ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนั้น เป็นเหตุให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้

ค่าภาษีอากรค้างต้องเสียประโยชน์ไซ้รั โจทก์ก็มีสิทธิที่จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้น ในนามของตนเองแทนบริษัททิพยนันท์ จำกัด ลูกหนี้ได้โดยโจทก์จะต้องขอหมายเรียกบริษัททิพยนันท์ จำกัด เข้ามาในคดีด้วย ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 และมาตรา 234 แต่คดีนี้ โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ เห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องแทนบริษัททิพยนันท์ จำกัด เพราะบริษัททิพยนันท์ จำกัด โดยนายแสงสุภาพ ผู้ชำระบัญชีได้ขัดขึ้นไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 คืนเงินส่วนแบ่งที่จำเลยที่ 1 รับไปโดยมิชอบแก่บริษัททิพยนันท์ จำกัด หรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งโจทก์มิได้ขอหมายเรียกบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นลูกหนี้โดยตรงของโจทก์เข้ามาในคดีนี้ตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คำฟ้องโจทก์คดีนี้จึงต้องถือว่าเป็นการฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 1 คืนเงินส่วนแบ่งสินทรัพย์ที่จำเลยที่ 1 ได้รับจากผู้ชำระบัญชีโดยมิชอบให้แก่โจทก์เองโดยตรง ซึ่งโจทก์หาไม่อำนาจที่จะฟ้องจำเลยที่ 1 เช่นนั้นไม่ เนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมหรือมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องคืนเงินสินทรัพย์ของบริษัททิพยนันท์ จำกัด ที่ตนได้รับไว้คืนให้แก่โจทก์แต่อย่างใดจึงชอบที่ศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้น่าฟังขึ้น ปัญหาประการอื่นตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกต่อไป เพราะไม่อาจทำให้ผลของคำพิพากษานี้เปลี่ยนแปลงไปได้"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องภายในกำหนดอายุความ

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-กำธร โพธิ์สุวัฒนากุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อันมีต่อบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 แม้เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นได้ในนามของตนเอง แต่ก็เป็นการใช้สิทธิแทนลูกหนี้เพราะสิทธิเรียกร้องนั้นมีใช่เป็นของเจ้าหนี้ ในการฟ้องคดีเจ้าหนี้จะฟ้องบุคคลภายนอกเป็นจำเลยและมีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้โดยตรง แต่เจ้าหนี้ต้องบรรยายฟ้องให้เห็นว่าเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในนามของตนเองแทนลูกหนี้ตามมาตรา 233 ให้ปรากฏว่าบุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ และลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ โดยลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องจึงจะเป็นฟ้องที่ชอบด้วยมาตรา 233 คดีนี้กรมสรรพากรโจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า บริษัท ท. เป็นหนี้ และบริษัทท. แบ่งสินทรัพย์ของบริษัทให้จำเลยไปโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยต้องเอาเงินดังกล่าวมาคืนโจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่บริษัท ท. ค้างชำระแก่โจทก์ ถ้าไม่นำมาตรา 233 มาพิจารณาโจทก์ย่อมฟ้องจำเลยเช่นนี้ไม่ได้ เพราะจำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์หรือศาลฎีกาใช้ข้อความไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมหรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้อง แต่ถ้านำมาตรา 233 มาพิจารณา โจทก์ก็ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า บริษัทท. ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเงินคืนจากจำเลยโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเช่นกัน ไพโรจน์ วายุภาพ